

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

ANEXO I

MARCO LEGAL

1. Constitución de la República del Ecuador (2008)

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el trabajo.

Art. 326 numeral 5.- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

Art. 360 y 363.- El Estado garantizará la promoción, prevención y atención integral de salud, fomentando prácticas saludables en el ámbito laboral y comunitario.

2. Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

Art. 11.- El empleador debe garantizar la protección de la salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales.

Art. 14 y 22.- Establecen la obligación de implementar vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos a los que están expuestos, incluyendo exámenes médicos ocupacionales.

3. Código del Trabajo

Art. 42.- El empleador está obligado a garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.

Art. 412.- El Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los Inspectores del Trabajo exigirán el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales.

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

4. Decreto Ejecutivo 255 (2024) – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

Art. 15.- El empleador deberá garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores conforme a los riesgos laborales identificados, mediante la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, especiales y de salida.

Art. 28.- Obliga a la identificación de peligros y evaluación de riesgos como base para la planificación de la vigilancia de la salud.

Art. 44 al 49.- Establecen disposiciones relacionadas con la gestión de la prevención, control de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los trabajadores.

El presente procedimiento se fundamenta en estos artículos para estructurar la vigilancia médica ocupacional conforme a los riesgos identificados en la matriz de peligros.

5. Resolución 957 (2008)

Establece lineamientos técnicos relacionados con:

- Historia clínica ocupacional.
- Exámenes médicos ocupacionales.
- Confidencialidad de la información médica.
- Seguimiento de la salud del trabajador.

6. Resolución del IESS CD 513 (2016)

Regula:

- Investigación y reporte de accidentes de trabajo.
- Presunción y calificación de enfermedades profesionales.
- Registro y notificación ante la autoridad competente.

	P-SG-SSO-002
	ESTADIO SITUACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

7. Acuerdo Ministerial MDT-2024-196

Norma técnica vigente que establece obligaciones en materia de:

- Gestión preventiva.
- Evaluación de riesgos.
- Higiene industrial.
- Programas de vigilancia de la salud.

8. Acuerdo Ministerial 1404 – Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa

Art. 12.- Las empresas deben proporcionar los medios necesarios para el funcionamiento del Servicio Médico.

Art. 18.- Los trabajadores están obligados a cooperar en las actividades relacionadas con la salud ocupacional.

9. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Garantiza la confidencialidad y reserva de la información médica contenida en la historia clínica ocupacional, la cual solo podrá ser utilizada con fines estrictamente médicos o por autoridad competente.

El presente marco legal sustenta la implementación del procedimiento P-SG-SSO-002 y las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador.